

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

นาย สม พงษ์ บางชัยศิริวัฒน์ กับพวก
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 326/2533

โจทก์

นาง ส่ง ศรี แซ่ จีง

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1349, มาตรา 1387

การที่ ม.เจ้าของที่ดินพิพาทคนก่อนอนุญาตให้โจทก์ใช้สิทธิในที่พิพาทเป็นทางเดิน มิใช่ให้โจทก์ได้สิทธิเป็นทางการจำยอมแม้โจทก์ได้ใช้สิทธิในทางพิพาทมาเป็นเวลาหลายปีก็ตาม แต่เมื่อไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้ใช้สิทธิโดยอาการที่ถือว่าเป็นประบัตย์ต่อเจ้าของก็ต้องถือว่า โจทก์ใช้ทางพิพาทโดยอาศัยสิทธิของ ม. เท่านั้นโจทก์จึงไม่ได้สิทธิการจำยอมโดยอายุความ การใช้ทางจำเป็นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1349 วรรคสาม บัญญัติให้เลือกที่และวิธีทำทางผ่านให้พอควรแก่ความจำเป็นของผู้มีสิทธิจะผ่านกับทั้งให้คำนึงถึงที่ดินที่ล้อมอยู่ให้เสียหายแต่น้อยที่สุดที่จะเป็นไปได้ การที่โจทก์ขอใช้สิทธิในทางพิพาทกว้างถึง 2 เมตร จึงเป็นการเกินความจำเป็นที่จะใช้เป็นสภาพทางเดินและทางระบายน้ำ

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2511 โจทก์ที่ 1 และนางสมจิตต์ แซ่บ่าง ได้ร่วมกันทำสัญญาเช่าที่ดินโฉนดเลขที่ 12515จากนายประมัตต์ แสงศรี และปลูกบ้านเลขที่ 91 อยู่อาศัยมีกำหนดการเช่าครั้งละ 3 ปี เนื่องจากไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของที่ดินดังกล่าวติดทางสาธารณะ โจทก์ที่ 1 และนางสมจิตต์ได้ทำทางออกจากบ้านเลข

ที่ 91 บนที่ดินที่ครอบครองอยู่อาศัย โดยทำเป็นทางเดินและท่อระบายน้ำกว้าง
ประมาณ 2 เมตร ยาวประมาณ 14 เมตร ผ่านที่ดินโฉนดเลขที่ 56732 ซึ่งเป็นของ
จำเลยออกสู่ทางสาธารณะด้านซอยชัยวัฒน์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2511 จนกระทั่งโจทก์ที่ 1
ได้ซื้อที่ดินโฉนดที่ 12515 มาจากเจ้าของเดิม โจทก์ที่ 1 จึงมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนด
ดังกล่าว สำหรับโจทก์ที่ 2 มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนดที่ 45273 ซึ่งอยู่ติดกับที่ดิน
โฉนดที่ 12515 ต่อมาปี พ.ศ. 2515 โจทก์ทั้งสองได้แต่งงานกัน โจทก์ที่ 2 จึงเข้า
ครอบครองที่ดินและบ้านเลขที่ 91 ร่วมกับโจทก์ที่ 1 และได้ใช้ทางเดินออกสู่ซอย
ชัยวัฒน์ด้วยความสุจริต สงบ เปิดเผย มีเจตนาให้เป็นทางภาระจำยอมทางเดินและ
ทางระบายน้ำตามแผนที่ท้ายฟ้องหมายเลข 2 จึงตกเป็นภาระจำยอมของที่ดินโฉนดเลขที่
12515 และเลขที่ 45273 ที่ดินของโจทก์ทั้งสองถูกที่ดินแปลงอื่นล้อมรอบ ไม่มีทาง
อื่นใดที่จะเดินออกสู่ทางสาธารณะได้ มีแต่เพียงทางเดินผ่านที่ดินของจำเลยดังกล่าว
เท่านั้น ทางเดินนี้จึงเป็นทางจำเป็นอีกด้วย เมื่อประมาณเดือนตุลาคม พ.ศ.
2527 โจทก์ทั้งสองจะทำการปรับปรุงทางภาระจำยอมโดยการถมดินให้สูง จำเลยได้โต้
แย้งไม่ยอมให้โจทก์ปรับปรุงซ่อมแซม อ้างว่าไม่ใช่ทางภาระจำยอมต่อมาวันที่ 29
พฤศจิกายน 2527 จำเลยได้ทำการปิดกั้นทางภาระจำยอมและทางจำเป็นทำให้โจทก์
ทั้งสองไม่สามารถใช้ทางได้ ขอให้พิพากษาว่าทางเดินในที่ดินโฉนดเลขที่ 56732
ของจำเลยกว้าง 2 เมตร ยาว 14 เมตร เชื่อมต่อระหว่างที่ดินของโจทก์ทั้งสองกับ
ซอยชัยวัฒน์ถนนวุฒากาศ เป็นทางภาระจำยอมของที่ดินโฉนดเลขที่ 12515 และเลข
ที่ 45273 ห้ามจำเลยเกี่ยวข้องขัดขวางการใช้ทาง การซ่อมแซมบำรุงรักษาของ
โจทก์ตลอดไป และให้จำเลยเปิดทางภาระจำยอมโดยจำเลยเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายเอง
หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามก็ให้โจทก์มีอำนาจเปิดทางภาระจำยอมหรือทางจำเป็นดัง
กล่าว โดยให้จำเลยเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย ให้จำเลยไปทำการจดทะเบียนภาระจำยอม
หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนา หากทางเดินดัง
กล่าวไม่เป็นทางภาระจำยอมก็ขอให้มีคำพิพากษาว่าเป็นทางจำเป็นของที่ดินโฉนดเลข

ที่ 12515 และเลขที่ 45273 ห้ามจำเลยขัดขวางการใช้ทางการซ่อมแซมบำรุงรักษาทางของโจทก์ ให้จำเลยจดทะเบียนทางจำเป็น ณ สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนา จำเลยให้การว่า โจทก์ที่ 1 ได้เข้าที่ดินนายประมัตต์ แสงศรี ปลุกบ้านเลขที่ 91 เมื่อปี พ.ศ. 2511 โจทก์ที่ 1 ไม่เคยเข้าไปอยู่อาศัยในบ้านดังกล่าวเลย แต่ให้บุคคลอื่นเช่า ครั้นสุดท้ายก่อนที่โจทก์ทั้งสองได้เข้าไปอยู่อาศัยนางมณี แพรงาม ได้เข้าโจทก์ เดิมที่ดินของโจทก์ทั้งสอง ของจำเลยและที่ดินรอบ ๆ ที่ดินของโจทก์ทั้งสองด้านเป็นที่ดินซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เดิมเป็นญาติกัน ซึ่งต่างก็ให้ผู้อื่นเช่าที่ดินปลูกบ้านพักอาศัย และบ้านพักอาศัยแต่ละหลังก็ปลูกเป็นบ้านแบบบังกาโล่ไม่มีรั้วกัน สามารถเดินผ่านซึ่งกันและกันออกไปสู่ทางสาธารณะได้ทางพิพาทซึ่งโจทก์อ้างว่าโจทก์ใช้เป็นทางเดินออกสู่ทางสาธารณะทางด้านซอยชัยวัฒน์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2511 นั้นไม่ใช่เป็นทางเดิน แต่เป็นทางระบายน้ำของบ้านที่ปลูกอยู่ในบริเวณนั้น จนกระทั่งโจทก์ทั้งสองเข้าไปอยู่อาศัยที่บ้านของโจทก์เมื่อปี พ.ศ. 2522 ก็ได้จัดการล้อมรั้วถมลำรางระบายน้ำดังกล่าวและทำสะพานเดินออกไปสู่ถนน จำเลยได้ซื้อที่ดินมาจากร้อยตำรวจเอก ประสงค์ แสงศรีและนางมณี ฟุ้งแก้ว เมื่อปี พ.ศ. 2526 ก่อนหน้านั้นโจทก์ทั้งสองเคยเจรจาขอซื้อที่ดินพิพาทซึ่งโจทก์อ้างว่าเป็นทางจำเป็นกับเจ้าของที่ดินเดิมแต่เจ้าของที่ดินเดิมไม่ยอมขายและบอกให้โจทก์ทั้งสองขอซื้อจากจำเลยเอง หลังจากจำเลยได้รับโอนเสร็จเรียบร้อยแล้วโจทก์ทั้งสองก็เคยทาบตามจะซื้อที่ดินพิพาทกับจำเลยแต่ต่อมาก็ไม่ซื้อโจทก์ทั้งสองมิได้ครอบครองและใช้ทางพิพาทเกินกว่า 10 ปี ทางพิพาทเป็นลำรางระบายน้ำเสีย โจทก์ทั้งสองมีทางเดินออกสู่ทางสาธารณะโดยใช้ทางอื่นได้ แต่โจทก์ได้สร้างรั้วล้อมรอบเพื่อปิดกั้นตนเองโจทก์ไม่มีสิทธิที่จะขอให้ศาลสั่งให้ทางพิพาทเป็นทางจำเป็น ขอให้ศาลพิพากษายกฟ้อง ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ทางเดินในที่ดินโฉนดเลขที่ 56732 ของจำเลยยาว 14 เมตร กว้างไม่เกิน 1 เมตร ตามสภาพที่เป็นอยู่ ในขณะที่โจทก์ฟ้องคดีนี้ซึ่งเชื่อมต่อระหว่างที่ดินโฉนดเลขที่ 12515 และโฉนด

เลขที่ 45273 ของโจทก์ทั้งสอง กับชอยชัยวัฒน์ ถนนวุฒากาศ ตามแผนที่สังเขป
ท้ายฟ้อง เป็นทางจำเป็นสำหรับโจทก์ทั้งสอง ห้ามไม่ให้จำเลยขัดขวางการใช้ทาง
การซ่อมแซมบำรุงรักษาทางของโจทก์ และไม่ตัดสิทธิจำเลยในการที่จะฟ้องเรียกค่า
ทดแทนในการใช้ทางของโจทก์เป็นคดีใหม่ โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์
พิพากษายืน โจทก์ทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่โจทก์ฎีกาว่า โจทก์ได้สิทธิการจำยอมโดยอายุความนั้น
ได้ความว่า นางมณี พึ่งแก้ว พยานโจทก์ยินยอมอนุญาตให้โจทก์เดินผ่านที่ดินซึ่งเป็น
ทางพิพาทในขณะที่ดินซึ่งเป็นทางพิพาทยังเป็นกรรมสิทธิ์ของนางมณีอยู่ จึงฟังได้
เพียงว่านางมณีอนุญาตให้โจทก์ใช้สิทธิในที่พิพาทเป็นทางเดิน มิใช่ให้โจทก์ได้สิทธิ
เป็นทางการจำยอม และแม้โจทก์ได้ใช้สิทธิในทางพิพาทมาเป็นเวลาหลายปี โจทก์ก็
ไม่ได้สิทธิการจำยอมโดยอายุความเพราะถือว่าโจทก์ใช้ทางพิพาทโดยอาศัยสิทธิของ
นางมณีซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลง 56732 คำพิพากษาฎีกาที่โจทก์อ้างไม่
ตรงกับคดีนี้ เพราะข้อเท็จจริงไม่ได้ความว่า โจทก์ได้ใช้สิทธิโดยอาการที่ถือว่าเป็น
ปรักษ์ต่อเจ้าของ ที่โจทก์ฎีกาอีกว่า ขณะที่จำเลยซื้อที่ดินจากนางมณี พึ่งแก้ว
จำเลยทราบดีว่า โจทก์มีสิทธิเหนือทางพิพาทอันเป็นภารยทรัพย์ ที่ดินพิพาทจึงตก
เป็นการจำยอมนั้นเห็นว่าการที่นางมณีเจ้าของเดิมแจ้งให้จำเลยทราบก็เพื่อให้จำเลย
ไม่ปิดกั้นหรือขัดขวางการที่โจทก์จะต้องได้ใช้ทางตามที่นางมณีได้อนุญาตยินยอมไว้
การที่จำเลยทราบถึงความยินยอมของนางมณีที่ให้โจทก์ได้ใช้ทางพิพาทไม่เป็นเหตุ
ให้ที่ดินทางเดินพิพาทตกเป็นการจำยอมตามที่โจทก์ฎีกา ส่วนที่โจทก์ฎีกาเป็นข้อ
สุดท้ายที่ว่าศาลล่างวินิจฉัยว่าทางพิพาทเป็นทางจำเป็นและกว้างไม่เกิน 1 เมตร โดย
อาศัยเอกสารหมาย จ.9 และ จ.10 ไม่ชอบด้วยเหตุผลนั้นเห็นว่า ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1349 วรรคสาม บัญญัติว่า"ที่และวิธีทำทางผ่านนั้นต้อง
เลือกให้พอควรแก่ความจำเป็นของผู้มีสิทธิจะผ่าน กับทั้งให้คำนึงถึงที่ดินที่ล้อมอยู่ให้
เสียหายแต่น้อยที่สุดที่จะเป็นได้..." ดังนั้นการที่โจทก์ขอใช้สิทธิในทางพิพาทกว้างถึง

2 เมตร จึงเป็นการเกินความจำเป็นที่จะใช้เป็นสภาพทางเดินและทางระบายน้ำ คำ
พิพากษาศาลล่างทั้งสองชอบแล้ว"

พิพากษายืน

(เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-ชุม สุกแสงเปล่ง-มนู วงศ์แสงจันทร์)

<u>แหล่งที่มา</u>	<u>เนติบัณฑิตยสภา</u>
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>